RELATÓRIO MEDIDA PROVISÓRIA 1.376 DE 2026 E SUA RELAÇÃO COM A PRORROGAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL

A Medida Provisória nº 1.376, de 15 de julho de 2026, criou mecanismos extraordinários para enfrentamento do endividamento rural decorrente de perdas de produção, eventos climáticos extremos e redução dos preços dos produtos agropecuários.

A norma autoriza a criação de linhas de crédito destinadas à composição de dívidas, permite a liquidação ou amortização de operações de crédito rural e de Cédulas de Produto Rural — CPRs, autoriza uma prorrogação temporária de determinadas parcelas e prevê a criação de fundo garantidor com participação da União. A MP entrou em vigor na data de sua publicação.

Seu objetivo não é conceder perdão de dívidas, mas possibilitar que produtores rurais reorganizem seu passivo por meio de novas operações, com prazos mais longos, condições financeiras específicas e eventual cobertura de garantias.

A MP foi estruturada para atender produtores que sofreram perdas relevantes em sua atividade rural e, em razão disso, tiveram comprometida a capacidade de pagamento das operações contratadas.

A norma considera como causas possíveis da perda de renda eventos como secas, estiagens, geadas, vendavais, chuvas intensas, granizo, inundações, alagamentos, tornados e outros eventos climáticos extremos. Também admite a redução dos preços de comercialização dos produtos agropecuários como fator gerador da perda de renda.

A finalidade prática da medida é evitar que essas perdas produzam um ciclo de inadimplência, restrição de crédito, execução de garantias e inviabilização da continuidade da atividade rural.

Podem utilizar as linhas previstas na MP os produtores rurais e as cooperativas de produção agropecuária, quando qualificadas como produtor rural.

O beneficiário deve comprovar que registrou, entre 2019 e 2025, perdas em pelo menos duas safras e que essas perdas provocaram redução mínima de 30% da renda bruta agropecuária esperada para a safra ou atividade financiada.

Essa comprovação deve ser feita por laudo emitido por profissional habilitado. Não basta, portanto, a alegação genérica de que houve seca, excesso de chuvas ou queda de preços. É necessário demonstrar o impacto concreto do evento sobre a produção e sobre a renda do produtor.

A MP também criou tratamento mais favorável para produtores que tenham sofrido perdas em três ou mais safras, desde que essas perdas tenham sido causadas por eventos climáticos extremos e tenham reduzido em pelo menos 40% a renda bruta esperada.

I – OPERAÇÕES QUE PODEM SER COMPOSTAS

A linha principal do art. 1º pode alcançar operações de custeio, comercialização e industrialização.

São abrangidas as operações que tenham sido renegociadas ou prorrogadas até 31 de maio de 2026 e que estejam adimplentes na data da contratação da nova linha.

Também podem ser incluídas operações contratadas até 31 de dezembro de 2025 que tenham entrado em inadimplência a partir de 1º de janeiro de 2024 e permanecido inadimplentes em 31 de maio de 2026.

No caso das operações de investimento, podem ser abrangidas parcelas vencidas ou vincendas entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2026, desde que a operação original tenha sido contratada até 31 de dezembro de 2025 e tenha observado o histórico de inadimplência previsto na MP.

A norma alcança operações do Pronaf, do Pronamp e de outras linhas de crédito rural, inclusive aquelas contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento.

II – FONTES DE RECURSOS

As linhas poderão utilizar recursos obrigatórios previstos no Manual de Crédito Rural, recursos com equalização de encargos, recursos do FNE, FNO e FCO, além de outras fontes livres ou definidas pelo Poder Executivo.

Essa previsão é importante porque permite que a composição alcance operações contratadas com diferentes origens de recursos.

Contudo, as operações vinculadas aos Fundos Constitucionais continuam sujeitas às regras próprias quanto a risco, taxas, limites e porte do produtor.

A regulamentação do Conselho Monetário Nacional terá papel fundamental na definição dos procedimentos operacionais e na forma de utilização dessas fontes.

III – LIMITES, JUROS E PRAZO DA LINHA PRINCIPAL

A linha ordinária apresenta os seguintes limites:

- até R$ 400.000,00 para agricultores familiares enquadrados no Pronaf;
- até R$ 2.000.000,00 para produtores enquadrados no Pronamp;
- até R$ 4.000.000,00 para os demais produtores rurais.

Os encargos financeiros são de:

- 6% ao ano para o Pronaf;
- 9% ao ano para o Pronamp;
- 12% ao ano para os demais produtores.

O prazo de reembolso é de até oito anos, com pagamento de juros durante a carência e vencimento da primeira parcela de amortização do principal dois anos após a contratação.

Os limites podem ser utilizados em uma ou mais operações e em uma ou mais instituições financeiras, mas isso não elimina a necessidade de análise de crédito e de comprovação do enquadramento.

A contratação deve ocorrer no prazo de até 120 dias após a publicação da Medida Provisória. O risco de crédito permanece com a instituição financeira.

IV – TRATAMENTO ESPECIAL PARA PERDAS MAIS GRAVES

O art. 1º, § 7º, prevê condições mais favoráveis para quem sofreu perdas em três ou mais safras, decorrentes de eventos climáticos extremos, com redução de pelo menos 40% da renda bruta esperada.

Nessa hipótese, os limites são:

- até R$ 500.000,00 para o Pronaf;
- até R$ 2.500.000,00 para o Pronamp;
- até R$ 8.000.000,00 para os demais produtores.

Os juros são reduzidos para:

- 5% ao ano no Pronaf;
- 8% ao ano no Pronamp;
- 11% ao ano para os demais produtores.

O prazo de reembolso pode chegar a dez anos, mantendo-se a previsão de pagamento de juros durante a carência e de início da amortização do principal dois anos após a contratação.

Esse regime exige prova mais rigorosa, pois não basta comprovar duas safras prejudicadas ou perda de 30%. É necessário demonstrar três ou mais safras afetadas, evento climático extremo e redução mínima de 40%.

V – LINHA COMPLEMENTAR PARA VALORES SUPERIORES

O art. 2º autoriza a criação de linha complementar para dívidas que ultrapassem os limites previstos no art. 1º.

Essa linha poderá utilizar recursos da Letra de Crédito do Agronegócio — LCA, da Poupança Rural ou de outras fontes livres.

Diferentemente da linha principal, os encargos serão não controlados, com taxas prefixadas ou pós-fixadas negociadas entre as partes. O

prazo de reembolso será de até oito anos, com início da amortização do principal dois anos após a contratação.

Essa linha não representa uma ampliação automática dos limites. Ela depende de regulamentação do Conselho Monetário Nacional, da disponibilidade de recursos e da política de crédito da instituição financeira.

VI – VEDAÇÕES

A MP impede a utilização das linhas para liquidação ou amortização de operações contratadas com recursos do Fundo Social.

Também há restrições para operações contratadas ao amparo da Medida Provisória nº 1.314/2025, ressalvada a hipótese expressamente admitida para operações efetuadas com recursos livres e direcionados das instituições financeiras, dentro dos limites estabelecidos na própria MP nº 1.376/2026.

A norma também não se aplica às operações de crédito rural já encaminhadas para a Dívida Ativa da União.

VII – EFEITOS DA CONTRATAÇÃO SOBRE O CRÉDITO DO PRODUTOR

A contratação das linhas não impede o produtor de obter novas operações de crédito rural.

Além disso, a contratação não pode ser utilizada, por si só, como motivo para inscrição do produtor ou da cooperativa em cadastros restritivos.

A proteção, contudo, não alcança valores que já tenham sido liquidados ou amortizados antes da publicação da MP, inclusive mediante indenização do Proagro ou cobertura de seguro rural.

A finalidade dessa regra é impedir que o próprio processo de regularização seja interpretado como fator automático de restrição cadastral.

VIII – PRORROGAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS PREVISTA NO ART. 4º

O art. 4º autoriza as instituições financeiras a prorrogar por até 30 dias o vencimento das parcelas de principal e juros de determinadas operações.

Para tanto, devem ser preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:

1. a operação deve atender aos critérios do art. 1º;
2. o mutuário deve se enquadrar no art. 1º, § 1º ou § 7º;
3. o mutuário deve solicitar a contratação de uma das linhas especiais dos arts. 1º ou 2º;
4. a operação deve estar adimplente em 14 de julho de 2026;
5. o vencimento deve ocorrer em até 30 dias após a publicação da MP.

A prorrogação mantém os encargos contratuais de normalidade, conserva a fonte original dos recursos e dispensa a formalização de termo aditivo.

Essa prorrogação não deve ser confundida com o alongamento ordinário previsto no MCR. O art. 4º criou uma medida emergencial e transitória, vinculada à contratação de uma das linhas especiais.

IX – RELAÇÃO COM A PRORROGAÇÃO DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL

O Manual de Crédito Rural trata de situação jurídica diferente.

Segundo a aplicação reproduzida na jurisprudência, o item 2-6-4 do MCR permite a prorrogação da dívida quando o mutuário comprova dificuldade temporária para reembolsar o crédito em razão de:

- dificuldade de comercialização dos produtos;
- frustração de safras por fatores adversos;
- ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da exploração rural.

Também se exige a demonstração da capacidade futura de pagamento e da necessidade de prorrogação.

A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.

Isso significa que, preenchidos os requisitos legais e regulamentares, o banco não pode recusar a prorrogação apenas por conveniência comercial.

X – DIFERENÇA ENTRE A MP E O MCR

A prorrogação pelo MCR normalmente mantém a operação original e modifica seu cronograma de pagamento.

Já a MP autoriza a contratação de uma nova linha destinada a liquidar ou amortizar operações anteriores.

Em outras palavras, o MCR trata do alongamento da dívida existente, enquanto a MP trata principalmente da reorganização do passivo mediante nova operação de crédito.

A MP também possui requisitos próprios, como:

- período específico das perdas;
- número mínimo de safras;
- percentual mínimo de redução da renda;
- datas de contratação e inadimplência;
- limites financeiros;
- prazo de contratação;
- necessidade de laudo técnico.

Por isso, o produtor pode não se enquadrar na MP e, ainda assim, ter direito de requerer a prorrogação pelo MCR, desde que comprove a dificuldade temporária de pagamento e os demais requisitos aplicáveis.

XI – PEDIDO ADMINISTRATIVO E PROVA DA DIFICULDADE

A jurisprudência consultada valoriza a formulação de pedido administrativo prévio e tempestivo.

O requerimento deve indicar:

- quais operações estão sendo objeto do pedido;

- quais eventos prejudicaram a atividade;
- o período em que ocorreram as perdas;
- o impacto sobre a produção e a renda;
- a capacidade futura de pagamento;
- a proposta de reprogramação.

Em decisões judiciais, tem sido considerado relevante que o pedido seja feito antes do vencimento da obrigação, especialmente quando se busca tutela de urgência.

XII – CONTEÚDO DO LAUDO TÉCNICO

O laudo exigido pela MP deve ser mais do que uma declaração genérica de perda.

É recomendável que contenha:

- identificação do produtor e da propriedade;
- descrição da atividade financiada;
- indicação das safras afetadas;
- evento climático ou econômico ocorrido;
- produção estimada;
- produção efetiva;
- renda bruta esperada;
- renda efetivamente obtida;
- percentual da perda;
- relação entre o prejuízo e a operação de crédito;
- demonstração da capacidade de recuperação da atividade.

Laudos genéricos ou que não relacionem a perda à atividade financiada podem ser considerados insuficientes.

A jurisprudência também apresenta decisões no sentido de que laudo unilateral, isoladamente, pode não bastar quando não demonstra a capacidade futura de pagamento ou quando há elevado passivo incompatível com a alegação de dificuldade temporária.

XIII – ENCARGOS FINANCEIROS NA PRORROGAÇÃO PELO MCR

A prorrogação prevista no MCR não implica, automaticamente, perdão ou redução da dívida.

A regra reproduzida na jurisprudência é de manutenção dos encargos financeiros pactuados para a situação de normalidade da operação. Também há decisões reconhecendo a legitimidade da cobrança de encargos financeiros embutidos nas parcelas prorrogadas, especialmente em operações com recursos vinculados.

Esse aspecto diferencia a prorrogação do MCR da linha da MP, que possui taxas próprias para determinados grupos de beneficiários.

XIV – NATUREZA DA OPERAÇÃO

A aplicação das regras do crédito rural não depende exclusivamente do nome do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido que uma Cédula de Crédito Bancário pode estar submetida às regras do crédito rural quando sua finalidade econômica for o financiamento de atividade agrícola ou pecuária.

Assim, devem ser analisados:

- a destinação dos recursos;
- a atividade financiada;
- a fonte dos recursos;
- a finalidade econômica;
- o enquadramento da operação no Sistema Nacional de Crédito Rural.

XV – REVISÃO DAS GARANTIAS

A contratação das linhas da MP será considerada nova operação para fins de classificação de risco.

O art. 5º permite a revisão das garantias, tanto para redução quanto para ampliação.

A redução poderá ocorrer quando houver excesso de garantia em relação ao novo saldo ou à nova estrutura da operação. A ampliação poderá ser exigida quando as garantias existentes forem insuficientes para cobrir a nova operação.

Portanto, o produtor não deve presumir que as garantias originais serão automaticamente mantidas ou liberadas. Essa análise dependerá da instituição financeira e da regulamentação do CMN.

XVI – CPRs

O art. 6º permite que instituições financeiras adquiram CPR com liquidação financeira para liquidar ou amortizar CPR anterior emitida em favor de instituição financeira.

A CPR anterior deve:

- ter sido emitida até 31 de dezembro de 2025;
- ter entrado em inadimplência a partir de 1º de janeiro de 2024;
- permanecido inadimplente em 31 de maio de 2026;
- estar registrada em entidade autorizada pelo Banco Central;
- estar vinculada a produtor que atenda aos critérios de perda da MP.

A contratação deverá ocorrer em até 120 dias da publicação da Medida Provisória e poderá cumprir exigibilidade da Poupança Rural e da LCA, conforme regulamentação do CMN.

XVII – FUNDO GARANTIDOR

O art. 8º autoriza a União a participar como cotista de fundo garantidor destinado à cobertura de operações de crédito rural contratadas por produtores afetados por eventos climáticos.

O fundo terá natureza privada e patrimônio separado do patrimônio dos cotistas e da instituição administradora.

A regulamentação deverá definir:

- o valor da participação da União;
- a forma de integralização das cotas;
- os limites máximos de garantia;
- as operações que poderão ser cobertas;
- os critérios de participação;
- os requisitos de elegibilidade.
-

A participação da União não significa garantia integral do Poder Público. A própria MP estabelece que o fundo não contará com aval ou garantia pública e responderá por suas obrigações somente até o limite de seu patrimônio.

XVIII -FRAUDES E RESPONSABILIDADE

A apresentação dolosa de laudo, relatório ou declaração falsa poderá gerar:

- perda do benefício;
- restituição integral dos valores recebidos;
- atualização monetária e juros;
- impedimento de contratar crédito rural subvencionado ou receber incentivos públicos por até cinco anos;
- responsabilização civil, administrativa e penal.

O profissional que emitir ou validar documento fraudulento também poderá responder solidariamente pelos prejuízos causados ao erário, além de sofrer sanções administrativas e disciplinares perante seu conselho profissional.

Esse dispositivo reforça a necessidade de que o laudo técnico contenha dados verificáveis e compatíveis com a realidade da propriedade.

XIX – DOCUMENTOS RECOMENDÁVEIS

Para a análise do enquadramento, devem ser reunidos:

- contratos e cédulas de crédito;
- CPRs e comprovantes de registro;
- demonstrativo atualizado do débito;
- histórico de renegociações;
- informação sobre a fonte dos recursos;
- comprovantes de inadimplência;

- laudo técnico;
- notas fiscais;
- documentos de comercialização;
- registros de produção;
- documentos sobre eventos climáticos;
- fluxo de caixa;
- projeção de receitas;
- requerimento administrativo;
- comprovante de protocolo;
- eventual resposta da instituição financeira;
- documentos relativos às garantias.

XX – CONCLUSÃO

A Medida Provisória nº 1.376/2026 institui um regime especial de reorganização de dívidas rurais para produtores que comprovem perdas relevantes em suas atividades.

Seu mecanismo principal não é o simples alongamento da dívida existente, mas a criação de novas linhas destinadas à liquidação ou amortização de operações anteriores. A MP também prevê condições mais favoráveis para produtores com perdas mais graves, além de tratamento específico para CPRs e possibilidade de garantia por fundo privado com participação da União.

A prorrogação de até 30 dias prevista no art. 4º é uma medida emergencial, condicionada ao enquadramento do produtor e da operação e à solicitação de uma das linhas especiais.

Já a prorrogação prevista no MCR possui fundamento próprio. Quando comprovadas a dificuldade temporária de pagamento, a frustração da produção ou a dificuldade de comercialização, o pedido pode constituir direito do devedor, conforme a Súmula 298 do STJ, desde que cumpridos os requisitos regulamentares.

Em síntese:

- a MP cria mecanismo extraordinário de composição;
- o MCR disciplina o alongamento das operações rurais;
- nenhum dos mecanismos é automático;
- a prova técnica é essencial;

- o pedido administrativo deve ser tempestivo e bem documentado;
- a capacidade futura de pagamento precisa ser demonstrada;
- a contratação depende de regulamentação e análise da instituição financeira;
- a utilização de documentos falsos pode gerar graves consequências.
-

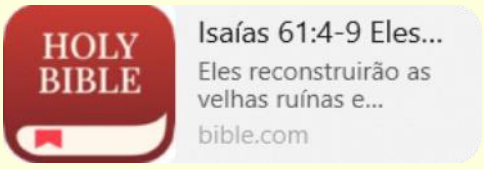
As fontes e os requisitos devem ser conferidos antes da utilização profissional, especialmente quanto à regulamentação do CMN, aos prazos operacionais e às condições específicas da instituição financeira.

Maringá – PR, 18 de setembro de 2026.

Tamires Alves Paixão
Landgraf Advogados Associados
Advogada Corporativa | Lybor Landgraf
OAB/PR 110.065

Péricles Landgraf Araújo de Oliveira
Landgraf Advogados Associados
Advogado Titular e Fundador | Lybor Landgraf
OAB/PR 18.294 – OAB/SP 240.943 – OAB/MT 6.005A
OAB/MS 7.985A – OAB/DF 38.847 – OAB/GO 26.968
OAB/MG 110.111 – OAB/TO 5.773A – OAB/MA 10.112A
OAB/RS 88.828A – OAB/PA 26.341A – OAB/BA 70.006
OAB/ES 36.487 – OAB/RN 21.033-A – OAB/RO 14.916





"Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros; renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração a geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês;

estrangeiros trabalharão nos seus campos e nas suas vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor; serão designados ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla e, em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança; pois herdará porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. "Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Os seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole, entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor." Isaías 61:4-9 NVI

https://bible.com/bible/129/isa.61.4-9.NVI